

1501757-17.2019.8.26.0542

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2181194/2019 - DEL.POL.BARUERI, 5915526 - DEL.POL.BARUERI, 2796/19/401 -

DEL.POL.BARUERI, 2181194 - DEL.POL.BARUERI, 2796/19/401 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501757-17.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501757-17.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2181194/2019 - DEL.POL.BARUERI, 5915526 - DEL.POL.BARUERI, 2796/19/401 -

DEL.POL.BARUERI, 2181194 - DEL.POL.BARUERI, 2796/19/401 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVANIO SABINO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

EDVANIO SABINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas), sob a acusação de que no dia 21 de junho de 2019, por volta das 09h43, na Rua Nova Autora, Jardim Mutinga, nesta Cidade e Comarca de Barueri, o denunciado, trazia consigo, para entrega a terceiros, 47 papérolas de cocaína, totalizando 25,7g; 184 "ependorfes" de cocaína, totalizando 20,9g; 152 pedras de "crack", totalizando 21g e 24 invólucros de "maconha", totalizando 35,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico (laudo de constatação a fls. 20/23). Segundo constou na denúncia, o réu estava comercializando drogas no local e as

mantinha consigo em um estojo de forma individualizada própria para venda e ainda tinha em seu poder parte dos recursos arrecadados com a prévia venda de drogas, quando foi visto por Policiais Militares em uma viela e tentou fugir, dispensando o estojo contendo as drogas, porém foi detido e na delegacia admitiu a prática do fato.

O réu foi devidamente notificado (fls. 124). Apresentou defesa preliminar (fls. 133/138). A denúncia foi recebida (fls. 141).

O acusado foi citado nesta data.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação e de exame toxicológico, com resultado positivo para maconha e cocaína (fls. 20/23 e 51/54), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu, na Delegacia (fls. 11), confessou a autoria delitiva, conforme denunciado, afirmando que estava na viela 19 vendendo drogas e o dinheiro localizado consigo, aproximadamente R\$ 14,00 é proveniente da venda das drogas. Vendia drogas naquele local há 3 semanas. No dia de sua prisão um menino que não conhece pelo nome, tampouco sabe seu endereço trouxe as drogas na viela por volta das 08h00 para que o interrogado as vendesse. A cada R\$ 100,00 reais de drogas vendidas ganhava R\$ 25,00 reais. afirmou estar arrependido e ter entrado para a venda de drogas por necessidade, para ajudar a manter a casa. É usuário de cocaína há mais de 10 anos. Por fim, afirma que apesar de ter caído ao tentar fugir se lesionou.

Em Juízo, novamente confessou a imputação nos termos da denúncia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTACrim 6/63).

O policial militar, Diego de Andrade Lima, ouvido na delegacia (fls. 11) e em Juízo, relatou que estava em operação com outros policiais militares quando avistou um indivíduo suspeito em uma viela e passou a persegui-lo, ocasião em que ele tropeçou em uma escada e caiu ao solo, porém nada sofreu. Em seguida, esse indivíduo tentou fugir, razão em que teve que utilizar do uso da força para contê-lo.

Realizada a abordagem, em revista pessoal foi localizada com o indiciado no bolso da blusa a quantia de R\$ 20,75 (vinte reais e setenta e cinco centavos) e no estojo que carregava consigo e jogou ao solo no momento em que caiu, havia 24 porções de maconha, 152 pedras de crack, 184 eppendorfs de cocaína e 47 papelotes de cocaína. Indagado sobre os fatos, disse que as drogas lhe pertenciam e que estava há 3 semanas no tráfico e a cada R\$ 100,00 reais de drogas vendidas ganhava R\$ 25,00 reais. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao indiciado e, conduzido até a Unidade Policial.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seus depoimentos ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator:

Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia, mas foi abordado pelos policiais e estes encontraram as drogas consigo e certa quantia em dinheiro. E, ainda, o acusado confessou a prática da traficância.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais -, a quantidade e variedade de droga - e a dinâmica da prisão do réu - deixam clara a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Os policiais não conheciam o acusado, o qual sequer alegou alguma animosidade contra eles, não tendo motivos para incriminá-lo indevidamente.

Restou ainda comprovado, conforme conclusão do laudo pericial que as substâncias apreendidas em poder do acusado eram de fato drogas ilícitas.

Assim, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação. Caracterizados os crimes descritos na denúncia, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação.

Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Réu primário, sem registro de maus antecedentes (cf. certidão criminal e F.A de fls. 32, 50, 62/63).

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de acordo com a súmula 231 do STJ.

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem observadas, nem causas de aumento.

Na terceira etapa da fixação da pena, em face da primariedade do acusado, por não integrar organização criminosa e preencher o acusado os requisitos legais, imperiosa a diminuição da pena. No entanto, tendo em vista a grande quantidade de substâncias entorpecentes e de diversas modalidades, altamente alucinógenas, faço a diminuição em 1/2.

Pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de maiores informações acerca da situação financeira do acusado.

Considerando as particularidades do fato, vislumbro presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na limitação de final de semana, consistente, na espécie, no comparecimento a programa do CAPS para prevenção ao uso de entorpecentes, devendo ser comprovada mensalmente no processo de execução, bem como pagamento de mais 10 (dez) dias-multa.

Em caso de descumprimento, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, pois embora primário, o acusado foi preso recentemente na prática de outro delito de tráfico de entorpecentes, crime esse que causa nefastas consequências à sociedade, sendo certo que em caso de descumprimento das medidas alternativas, um regime mais brando não será suficiente para a repressão e prevenção do crime.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR EDVANIO SABINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto, substituídos por limitação de final de semana, pelo prazo da condenação, com o comparecimento a programa do CAPS-AD para prevenção ao uso de entorpecentes, nos moldes da execução, bem como ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Possível o apelo em liberdade.

Determino o perdimento dos valores apreendidos, por se tratarem de produto do

ilícito.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.IC.

Barueri, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA